

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 540
des Abgeordneten Sigmar-Peter Schuldt
Fraktion der DVU
Drucksache 3/1358

Vorbeugegewahrsam

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 540 vom 20.06.2000:

Im freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat haben die Grundrechte oberste Priorität. Einschränkungen der persönlichen Freiheit müssen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen und bedürfen einer richterlichen Entscheidung. Wie Presseberichten zu entnehmen ist, wurde kürzlich eine 22-jährige Potsdamerin grundlos in Vorbeugegewahrsam genommen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Was waren die Gründe dafür, dass die Polizei von der Vorschrift des § 17 Landespolizeigesetz Gebrauch gemacht hat?
2. Warum wurde die Betroffene nicht nach Feststellung ihrer Personalien umgehend entlassen?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die Kleine Anfrage wie folgt:

Auf der Grundlage der in der Kleinen Anfrage mitgeteilten Angaben war eine personelle Zuordnung zu polizeilichen Maßnahmen nicht mit Sicherheit möglich. Sollte jedoch mit der "22-jährigen Potsdamerin" die in einem Pressebericht genannte Jeanette L. gemeint sein, ergibt sich Folgendes:

Datum des Eingangs: 17.07.2000 / Ausgegeben: 24.07.2000

zu Frage 1:

Jeanette L. wurde am 04. 06. 2000 an der Wilhelmgalerie wegen des Verdachtes des Landfriedensbruchs vorläufig festgenommen. Nach § 17 Abs. 1 Polizeigesetz kann die Polizei eine Person u.a. in Gewahrsam nehmen, wenn dies unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat zu verhindern oder um eine Platzverweisung durchzusetzen. Aufgrund der Gefahrenprognose lagen die gesetzlichen Voraussetzungen in Bezug auf Jeanette L. - auch ausweislich der späteren amtsgerichtlichen Anordnung der Ingewahrsamnahme vom 05.06.2000 - vor.

zu Frage 2:

Die Antwort hierzu ergibt sich aus den Feststellungen zu Frage 1.